

DUYTAN®	QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH	Số hiệu QĐ-HCNS-23	Soát xét 01/00
		Ngày 10/03/2023	Trang 1 / 5

Soạn thảo:  Phạm Thị Hồng Hảo Ngày: 28/02/2023	Kiểm tra:  Dương Phương Thảo Ngày: 02/03/2023	Phê duyệt:   NGƯỜI PHÊ DUYỆT Ngày: 10/03/2023
---	--	--

1. MỤC ĐÍCH:

- Chính sách này thiết lập nhằm đưa ra phương cách hỗ trợ cho Cán bộ Nhân viên có được quyết định đúng đắn, tuân thủ được các quy định, chính sách của Công ty phù hợp với pháp luật ở tiêu chuẩn đạo đức cao nhất khi làm việc
- Quy định về đạo đức kinh doanh giúp Cán bộ Nhân viên hiểu rõ và tránh được những hành động như nhận quà biếu tặng có dụng ý cung cấp những thông tin mật của Công ty hoặc phát sinh những mâu thuẫn trong nội bộ công ty liên quan đến quyền lợi, quyền sở hữu cũng như những quy định về lưu trữ hồ sơ và sổ sách kế toán
- Công ty luôn coi trọng sự tuân thủ - hợp tác và trung thực của Cán bộ Nhân viên trong việc cung cấp thông tin tránh việc đưa những thông tin giả mạo hoặc dấu giếm trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy định này được áp dụng chung cho tất cả Cán bộ Nhân viên Công ty TNHH Duy Tân và các công ty thành viên phải triệt để tuân thủ quy tắc này.

3. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT.

- CBNV: Cán Bộ Nhân Viên
- Công ty: được hiểu là Công ty TNHH Duy Tân và các công ty thành viên trực thuộc.

4. NỘI DUNG:

4.1. Đối với cán bộ công nhân viên:

- Công ty luôn khẳng định sức mạnh lớn nhất của công ty chính là đội ngũ CBNV. Công ty cam kết tạo cơ hội bình đẳng trong công việc về mọi mặt cho toàn thể CBNV và cả những ứng viên xin việc bằng cách cung cấp một nơi làm việc không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, tôn trọng lẫn nhau, bất chấp sự khác biệt về khả năng và cá tính của từng cá nhân. Mục tiêu của Công ty để cho tất cả thành quả hoạt động của CBNV được đánh giá một cách công bằng và dựa trên sự đóng góp của CBNV vào thành công chung của Công ty.
- Công ty khuyến khích một nền văn hóa đa dạng cho phép tất cả CBNV làm việc một cách tốt nhất điều đó có nghĩa là Công ty:
 - + Đón nhận và duy trì sức mạnh của sự khác biệt của chúng ta.
 - + Tạo ra cách tiếp cận như nhau cho những cơ hội và thông tin.
 - + Đối xử lẫn nhau với sự tôn trọng và tự trọng.
 - + Khuyến khích một môi trường làm việc có sự quan tâm, sự trao đổi cởi mở và chân thành
- Công ty tôn trọng quyền của mỗi cá nhân để đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, chú trọng vào tính liêm khiết của cá nhân và tin tưởng vào kết quả trong dài hạn là một cách tốt nhất để đánh giá thành quả hoạt động.
- Công ty cũng tuân thủ các luật định và quy định về lao động và tôn trọng sự riêng tư cá nhân chỉ thu thập và lưu giữ những thông tin theo yêu cầu hoạt động của Công ty và theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm hoạt động kinh tế mờ ám và những hoạt động kinh tế mờ ám và những hoạt động kinh doanh không công bằng và trái đạo đức.
- Công ty cam kết đầu tư vào đào tạo và phát triển cá nhân và nghề nghiệp của các CBNV.

DUYTAN®	QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH	Số hiệu QĐ-HCNS-23	Soát xét 01/00
		Ngày 10/03/2023	Trang 2 / 5

4.2. Đối với cộng đồng:

- Các sản phẩm công nghệ của Công ty đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực xã hội và Công ty chủ động tìm kiếm những cơ hội kinh doanh để có những giải pháp đổi mới giúp tăng cường đời sống và sức khỏe con người.
- Công ty nỗ lực cao đối với những tiêu chuẩn cao nhất về ứng xử đạo đức và tuân hành đầy đủ với tất cả điều luật quốc gia và quốc tế hiện hành. Điều này bao gồm việc tuân thủ các điều luật chống độc quyền và quảng bá sự cạnh tranh công bằng.
- Công ty đặt tính an toàn sử dụng sản phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu và thực hiện tiếp thị một cách có trách nhiệm.
- Công ty tôn trọng quyền riêng tư và tính liêm khiết của người dùng sản phẩm và dịch vụ
- Công ty nỗ lực tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt khi xử lý dữ liệu thông tin về sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

4.3. Ý thức môi trường:

- Các mục tiêu về môi trường của Công ty luôn tuân thủ luật pháp. Công ty đạt được mục tiêu này thông qua một chiến lược môi trường dựa trên các tiêu chuẩn, quy trình và biện pháp thực hiện, liên quan đến cả sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Những cân nhắc về môi trường được đưa vào quy trình phát triển, xử lý sản phẩm và thiết kế dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm việc giảm thiểu sử dụng năng lượng và hỗ trợ việc thu gom và tái chế hợp lý vật liệu và sản phẩm đã sử dụng.

4.4. Đối với khách hàng, nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh:

Công ty đánh giá cao tầm quan trọng của luật pháp về nghiêm cấm sự hạn chế kinh doanh, những hoạt động kinh tế mờ ám và những hoạt động trong kinh doanh không công bằng và vô đạo đức

Trong tất cả giao dịch với nhà cung cấp, với khách hàng và với đối thủ cạnh tranh, Công ty sẽ:

- Cạnh tranh một cách quyết liệt với sự chính trực;
- Đối xử với tất cả các khách hàng, nhà cung cấp một cách trung thực, công bằng và khách quan;
- Tránh những việc làm dối trá, bất công và luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ với sự trung thực và thẳng thắn;
- Không bao giờ bình luận sản phẩm của đối thủ cạnh tranh mà không có cơ sở hoặc sự cần thiết cho những phát biểu đó;
- Làm rõ với tất cả nhà cung cấp là công ty mong họ cạnh tranh công bằng và quyết liệt cho những giao dịch với công ty và tán thành những nguyên tắc trong quy chế đạo đức kinh doanh của công ty. Công ty sẽ chọn những nhà cung cấp đơn thuần dựa trên năng lực và phẩm chất của họ;
- Tuân thủ tất cả quy định, nghiêm cấm sự thỏa thuận với nhà cung cấp để: ấn định giá hoặc những điều khoản mua bán khác, phân chia vùng, lãnh thổ, khách hàng hoặc loại hàng hóa, hoặc điều phối các gói thầu và những thỏa thuận với khách hàng để ấn định giá bán lại

Tất cả CBNV không được phép lấy chức vụ công việc tại Công ty để chấp nhận những chiết khấu hoặc đối xử đặc biệt từ các nhà thầu, nhà cung cấp của công ty cho mục đích cá nhân trừ khi khoản chiết khấu này áp dụng cho toàn thể CBNV. Nếu sử dụng cho mục đích cá nhân, CBNV phải trả theo đúng giá của thị trường cho các dịch vụ và hàng hóa được cung cấp;

4.5. Đối với các nhà tư vấn bên ngoài:

Trường hợp Công ty có sử dụng nhà tư vấn để hỗ trợ thì nhà tư vấn và CBNV của họ sẽ được cung cấp bản quy chế này và xác nhận rằng họ được mong muốn là phải tuân thủ những điều khoản của quy chế này đối với công việc mà họ thực hiện cho công ty.

DUYTAN®	QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH	Số hiệu QĐ-HCNS-23	Soát xét 01/00
		Ngày / /	Trang 3 / 5

4.6. Các khoản chi và quà tặng trong giao dịch kinh doanh:

Quà cáp hoặc các phúc lợi có giá trị khác có thể được thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt như là một việc mang tính tập quán dân tộc và phải được sự phê duyệt của Ban Giám đốc cấp cao đồng thời được nêu chi tiết trong các báo cáo phù hợp bao gồm đối tượng tặng quà, mục đích và số lượng.

CBNV Công ty không được phép nhận quà, sự ưu ái, các khoản vay, dịch vụ đặc biệt, tiền bồi dưỡng hay sự đối đãi đặc biệt dưới bất kỳ hình thức nào của cá nhân hoặc tổ chức đang tiến hành hoặc mưu cầu giao dịch với Công ty hoặc với đối thủ cạnh tranh, trừ khi:

- Phù hợp với công việc kinh doanh trong sạch
- Không thể bị xem là sự đút lót trong kinh doanh
- Việc công bố những giao dịch này không gây bất kỳ sự phiền toái nào cho Công ty.

CBNV không được phép nhận quà tặng từ bất cứ khách hàng, nhà thầu hoặc nhà cung cấp, chọn lựa các nhà cung cấp sẽ được thực hiện trên cơ sở chất lượng, thời hạn giao hàng và giá cả của dịch vụ hoặc hàng hóa. **Bất cứ món quà nào nếu đã nhận được phải thông báo đến cấp quản lý trực tiếp và chuyển cho các phòng ban chức năng khác để đóng góp vào các chương trình từ thiện hoặc các sự kiện nào mà Công ty bảo trợ.**

4.7. An toàn và sức khỏe:

Công ty nỗ lực cung cấp một môi trường an toàn khỏe mạnh cho toàn thể CBNV, khách hàng, khách viếng thăm, nhà thầu và người bán hàng. Chủ trương của Công ty là cung cấp cho CBNV một chỗ làm việc an toàn, trong lành không có các biểu hiện của tệ nạn xã hội như sử dụng chất kích thích, không có sự đe dọa,... Công ty nỗ lực thực hiện chính sách không nhân nhượng với các hành vi bạo lực

Công ty hết lòng thiết kế, xây dựng, duy trì và vận hành để bảo vệ CBNV và tài sản của công ty. Chính sách của chúng ta là phải tuân thủ với tất cả các luật và quy định về an toàn và sức khỏe, cung cấp và yêu cầu phải sử dụng đầy đủ những thiết bị và phương pháp bảo hộ và phải khẳng định là tất cả các công việc được thực hiện một cách an toàn và có trách nhiệm. Và CBNV có trách nhiệm tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục liên quan đến an toàn và sức khỏe nơi làm việc.

4.8. Xung đột về quyền lợi:

Chính sách của Công ty về những xung đột về quyền lợi là rõ ràng: không cạnh tranh với hoạt động của Công ty và không bao giờ để công việc kinh doanh của chính bản thân CBNV thực hiện trên danh nghĩa của bất kỳ hoạt động nào của công ty bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng bởi quyền lợi cá nhân hoặc của gia đình

Tất cả CBNV khi có người thân trong gia đình sống chung nhà và đang làm việc cho đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhà thầu của công ty, sẽ có tiềm năng phát sinh sự ưu ái hoặc tiết lộ các thông tin mật. Bạn cần phải báo cáo về mối liên hệ này với cấp quản lý trực tiếp của bạn và Ban Giám đốc.

Tất cả những xung đột về quyền lợi thật sự hoặc hiển nhiên giữa mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp phải được xử lý một cách chân thật và đạo đức.

4.9. Những giao dịch với bên có liên quan và những thông tin quan trọng:

Tuyệt đối không được bàn bạc hoặc tiết lộ các thông tin mật của công ty đến bất cứ cá nhân nào bên ngoài công ty bao gồm cả vợ/chồng/bố mẹ/con cái, người thân trong gia đình, khách hàng, các nhà cung cấp và các đối tác khác. Trong chừng mực nào đó các khách hàng hoặc nhà cung cấp có thể yêu cầu một số thông tin nhất định để tiến hành các giao dịch kinh doanh bình thường với công

DUYTAN®	QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH	Số hiệu QĐ-HCNS-23	Soát xét 01/00
		Ngày 10/03/2023	Trang 4 / 5

ty, bạn cần phải suy xét và thận trọng trong việc quyết định và lấy ý kiến của cấp quản lý trực tiếp nếu cần.

Những thông tin bảo mật như là: thông tin không công bố về khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối và những nghiệp vụ mua lại tiềm năng của công ty, những hoạt động kinh doanh và cơ cấu của công ty, công thức và chính sách giá, quy trình chính sách quản lý, những cải tiến khác của công ty và những kế hoạch, chiến lược công ty.

4.10. Lưu giữ báo cáo và hồ sơ:

Công ty luôn tôn trọng những tiêu chuẩn khắt khe trong việc bảo quản những tài liệu, hồ sơ và những báo cáo tài chính. Sổ sách phải phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh cũng như những tiêu chuẩn riêng để đảm bảo việc trình bày một cách trung thực và thẳng thắn những sự kiện thực tế

Trách nhiệm của mỗi CBNV là phải luôn gìn giữ và nâng cao những tiêu chuẩn này. Những hồ sơ phải được cất giữ bao gồm những nghiệp vụ kinh doanh và được giữ lại dựa trên kế hoạch lưu giữ sử dụng. CBNV cần phải hợp tác toàn diện với kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. Không được làm giả hay che giấu bất cứ thông tin nào trong bất cứ hoàn cảnh nào và CBNV nào có hành vi làm sai lệch báo cáo tài chính sẽ bị xử lý kỷ luật kể cả sa thải.

4.11. Bảo vệ và sử dụng tài sản Công ty đúng cách:

Tất cả CBNV có trách nhiệm bảo vệ các tài sản hữu hình cũng như vô hình của Công ty. Tài sản công ty bao gồm hệ thống thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích công việc của công ty trừ khi CBNV được sự phê duyệt trước của các quản lý cấp trên thích hợp. Tài sản công ty bao gồm tiền mặt, đồ đạc trong văn phòng, thiết bị, kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, thông tin về các nhà cung cấp, thông tin cá nhân gia đình, các tài sản thuộc về trí tuệ (chương trình phần mềm và các sản phẩm khác).

Tài sản công ty sẽ không được sử dụng vào mục đích lợi ích cá nhân và CBNV không được phép giữ lại hoặc mang khỏi công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Những nguồn lực công nghệ của công ty bao gồm: máy vi tính, email, việc truy cập vào internet phải được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định và những chính sách khác của công ty bao gồm những quy định về sự phân biệt đối xử, về quấy rối và những sở hữu trí tuệ. Giống như những loại tài sản khác, những nguồn lực này chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Công ty không có chủ định giám sát việc truy cập internet hoặc những tin nhắn trên hộp thư và hệ thống email. Tuy nhiên Công ty có quyền làm những việc đó trong những hoàn cảnh thích hợp

Công ty có thể tiến hành xem xét kỹ hoặc kiểm tra hệ thống thông tin bao gồm email, sử dụng internet và các thư mục trong máy tính cá nhân và tất cả các tài liệu khác trong phạm vi công ty nhằm để ngăn chặn hoặc tìm ra việc lưu trữ tài liệu hoặc sử dụng tài sản công ty không phù hợp và cũng có thể để điều tra những khả năng vi phạm luật pháp Việt Nam cũng như vi phạm quy định về đạo đức kinh doanh này

Nếu CBNV có quyền truy cập vào hệ thống thông tin thì CBNV phải chịu trách nhiệm thực hiện những biện pháp đề phòng cần thiết để không cho bất cứ sự truy cập tái phép nào vào hệ thống CBNV phải cất giữ mật khẩu và những truy cập khác.

CBNV không được sao chép những phần mềm được công ty mua bản quyền, sử dụng một cách bất hợp pháp những phần mềm khác hoặc phân phối hoặc phân phối những phần mềm truyền hình hoặc các bản sao của phần mềm không hợp pháp mà công ty không sở hữu hoặc không có bản quyền.

96-C
TY
HỮU HẠ
4
ÂN
Ồ CH

DUYTAN®	QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH	Số hiệu QĐ-HCNS-23	Soát xét 01/00
		Ngày 10/03/2023	Trang 5/5

4.12.Sử dụng thương hiệu, tài sản hoặc các mối quan hệ của Công ty:

CBNV và cán bộ quản lý không được sử dụng tên công ty, các phương tiện vật chất hoặc mối quan hệ của công ty vào mục đích lợi ích cá nhân mà có liên quan đến các hoạt động bên ngoài công ty. Việc sử dụng tên công ty, các phương tiện vật chất hoặc các mối quan hệ của công ty vào mục đích từ thiện phải được ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước bằng văn bản.

4.13.Báo cáo những vấn đề có liên quan đến những quy định đạo đức:

Công ty yêu cầu CBNV, các đối tác và CBNV của họ phải báo cáo kịp thời trên cơ sở bảo mật và nặc danh về bất cứ hành vi hoặc tình huống mà anh chị tin là sự mâu thuẫn với những quy chế này hay vi phạm luật pháp địa phương.

Công ty sẽ cố gắng xem xét tất cả các báo cáo như thế một cách kịp thời và tiến hành các biện pháp khắc phục cần thiết và những CBNV có liên quan được yêu cầu phải hợp tác toàn diện theo yêu cầu để giải quyết những trường hợp phát sinh từ những hành vi bị báo cáo.

Công ty cũng cam kết bảo vệ quyền lợi của những cá nhân đã báo cáo những vấn đề này cho công ty. Bất cứ CBNV nào bị phát hiện đã dàn xếp để trả đũa lại những CBNV đã thực hiện quyền của họ theo những quy định của quy chế này hoặc theo pháp luật hiện hành sẽ bị xử lý thích đáng. Ngoài ra những cá nhân nếu vi phạm luật pháp hiện hành còn bị truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

5. ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH:

Việc cam kết tuân thủ quy định về đạo đức kinh doanh bao trùm tất cả vấn đề trong đó có những quyết định liên quan đến công việc kinh doanh, đầu tư, hợp đồng phụ, cung cấp, phát triển kinh doanh và trong tất cả mối quan hệ giao dịch kinh doanh và tuyển dụng. Phương cách để áp dụng quy định này tại công ty là luôn chủ động, rộng mở và mang ý nghĩa đạo đức. Công ty sẽ làm hết sức mình để định rõ và giải quyết những vấn đề có liên quan đến đạo đức, pháp lý, môi trường, tuyển dụng cho thật hài hòa với quy định về đạo đức kinh doanh này.

Bất cứ cá nhân nào thuộc Công ty TNHH Nhựa tái chế Duy Tân vi phạm vào các yêu cầu trong quy định về đạo đức kinh doanh sẽ nhận những hình thức kỷ luật tương ứng có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng, bồi hoàn cho các khoản thiệt hại đã gây ra cho công ty hoặc chịu mức án theo qui định của pháp luật.